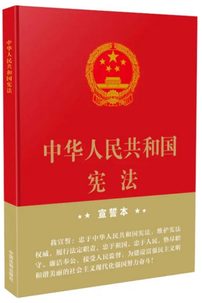

宪法

•宪法概述

概念特征

7个考点

概念

宪法是具有①**最高法律效力**（*a.宪法是其他法的立法依据；b.最高法律效力；c.是一切组织和个人的根本活动准则*）的②**国家根本法**，它规定国家的③**根本制度**（*社会主义制度*）和④**根本任务**（*现代化、两步走-35年基本现代化、本世纪中叶美丽强国*），⑤**保障公民的基本权利**（*民心*），集中体现各种⑥**政治力量**（*执政党：中国共产党；参政党：各民主党派-中国民间团体参政委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟*）的对比关系的法律

宪法是国家根本法

特征　宪法是公民权利保障书

宪法是民主事实法律化的基本形式

基本原则-民主党人法制（口诀）

⑦：体现的是统治阶级（人民）的意志和利益

少数服从多数、全党服从中央、下级服从上级

民主集中制原则　党和国家机构根本组织原则

公民：法律概念（看国籍）；人民：政治概念（是否爱国）

人民主权原则　“中华人民共和国一切权力属于人民”

党的领导原则　党的领导是中国特色社会主义基本原则的特征-18年写入宪法修正案

基本人权原则　包括生存权、发展权，04年写进宪法修正案

全面依法治国是治国方略

法治原则　93年提出，97年依法治国作为治国理政的基本方略，99年写进宪法修正案

权力监督和制约原则

人大产生

一府：政府（行政机关）

一委：监察委员会（18年新增）

两院（法院（审判机关）；检察院（法律监督机关））

宪法典的结构

序言√

正文√　①总纲；②公民基本权利和义务；③国家机构（8节）；④国旗、国歌、国徽、首都

附则×　我国宪法无附则

《宪法》第四章：国旗-曾联松设计；国歌-田汉作词、聂耳作曲，04年入宪；国徽-中间是五星照耀下的天安门，周围是谷穗和齿轮；首都-北京

补充《国旗法》，我国国旗及其图案不得用于下列四种情况

1.商标、广告

2.日常生活的陈设布置

3.私人庆用活动

4.国外民办公行规定不得使用国徽及其图案的其他场合

新中国宪法的历史

现行宪法

宪法时间轴

1954 — 1975 — 1978 — 1982

1954.9.20一届全国人大一次会议通过

1975.1.14四届全国人大一次会议通过

1978.3.5五届全国人大一次会议通过

1982.12.4五届全国人大五次会议通过

一个完法性文件《中国人民政治协商会议共同纲领》和四部宪法

宪法修订

1988
1.土地使用权转让
2.私营经济保护合法权益，国家引导、监督、管理

1993
1.邓小平理论（97入党纲）
2.多党合作、政治协商
3.家庭联产承包
4.国民经济
5.县级政治

1999
1.长期同体、小平理论（97入党纲）
2.法治国家
3.社会主义市场经济、按劳分配方法、非公有制经济
4.依计提合
5.个私富裕、保护合法权益、国家引导、监督、管理

2004
1.三个代表
2.政治文明
3.土地征收补偿
4.非公经济体合法权益，国家鼓励、支持、引导、监督
5.保障法私有财产
6.尊重人权、社保制度
7.少数民族应当适当采取代表
8.多三次宪
9.国旗歌

2018
1.加入科学发展观、习思想
2.原来国家发展理念写入宪法，指导社会主义核心价值观
3.社会文明、生态文明写入宪法
4.中国革命、建设、改革过程同世界人同的支持分不开
5.加入**和谐美丽**，国家实现**现代化强国**，**实现中华民族伟大复兴**
6.民族关系：平等、团结、互助、和谐
7.和平发展道路，**互利共赢开放战略和建人类命运共同体**写入宪法
8.增加**中国共产党领导**是中国特色社会主义最本质特征
9.成就的伟大和重要可以地方性法规，和省/市/人大常委会批准
10.增加国家工作人员就职时**宪法（+必须）**依照法律规定公开进行宣誓
11.中华人民共和国主席、副主席每届任期5年，**取消连任两次不得超过两届**
12.设立国家监察委员会

五次宪法修订（8899小三小四要发）

国家基本制度

本质：人民当家作主

政治制度

国体政体

国体（国家性质）：人民民主专政　对内民主，对敌对分子专政

政体（政权组织形式，**根本政治制度**）：人民代表大会制度

关系：内容与形式的关系　国体决定政体，政体服务于国体

口诀：公民十八有权利

选举制度

普遍性原则　中国公民；年满18周岁；没有被剥夺政治权

平等性原则　一般规定　一人一地一权　参选权平等、投票权平等、代表名额上的平等

实质平等　同票同权；代表城乡人口数相同　各地、各民族、各方面都有适当数量代表

直接和间接选举并用原则　直接选举　不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇

间接选举　全国人民代表大会、省级、设区的市、自治州　下一级人民代表选出，选出的代表受原选举单位监督、对原选举单位负责

秘密投票原则　无记名投票；同意、不同意、弃权、另选他人；不能亲自书写的可以委托他人代写

基层群众自治制度

自治组织　城市居民委员会、农村村民委员会　特别法人：不是国家机关

内容　民主选举、民主决策、民主管理、民主监督

与政府的关系：指导与被指导

地位　群众性自治组织　100-700户的范围设置

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

政党制度

基本方针　长期共存、互相监督（毛泽东《论十大关系》）、肝胆相照、荣辱与共（1982年邓小平十二大）

参政职能　政治协商（大方针大政策）、民主监督（在执行过程中批评和建议）、参政议政（人民关心的细节问题）

政协两大主题：民主和团结

基本政治制度

国家结构：统一多民族国家

民族区域自治制度

民族自治地方　自治区（内蒙古47-最早、新疆55、广西58.3、宁夏58.10、西藏65-最晚）、自治州、自治县（不包括民族乡）

民族自治机关　自治区、自治州、自治县的人大和政府

民族自治权

立法权（人大）

行政管理权

没有司法自治权（特别行政区-香港和澳门享有独立的司法权和终审权）

优先任用权　少数民族人大常委会主任/副主任　自治区主席（相当于省长）/州长/县长

社会主义民族关系本质特征　平等、团结、互助、**和谐（18年新增）**

特别行政区制度　有高度自治权（司法终审权），无外交权

宪法监督制度　2018年宪法修正案　国家工作人员就职时**宪法（+必须）**按照法律规定公开进行宪法宣誓

经济制度

公有制经济

全民所有制、集体所有制和混合所有制中的国有和集体成分

国家政策

公有制经济史我国社会主义市场经济的主体

国有经济是国民经济的主导力量

国家保障国有经济的巩固和发展，对集体经济实行鼓励、指导和监督

自然资源归国家和集体所有

水矿域土归国有　矿藏、水域、城市土地

集体自留宅基地　宅基地和自留地、自留山

属于国家/集体：森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源

农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于**国家**所有的以外，属于**集体**所有

99年入宪——04鼓励支持和引导

非公有制经济　个体经济、私营经济和三资企业（外企）等形式　是社会主义市场经济的重要组成部分

公民基本权利和义务

申纪兰女士（共和国勋章获得者）：男女同工同酬

六大基本权利

平等权　《宪法》33条：我国公民在法律面前一律平等

1.国法平等和守法平等，不包括立法上的平等——制度、修改法律（允许合理差别对待）

2.不受任何不合理的差别对待

政治权利和自由

1.选举权（公民十八有权利）与被选举权

2.结论会是出游：结社、**言论**、集会、示威自由、出版、游行

•监督权和获得赔偿权

诉愿权

1.监督权：批评/建议权（国家机关及国家机关工作人员）；控告、检举、申诉权（国家机关及国家机关工作人员的违法失职行为）

2.获得赔偿权　行政赔偿（执法）；司法赔偿（冤假错案-张玉环案）

宗教信仰自由　信不信自由；信什么不自由

密宅尊身体

人身自由

通信自由和通信秘密　因国安/刑事犯罪需要，公安机关/检察机关（没有法院）

住宅权　禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅

人格尊严　姓名权、肖像权、名誉权、隐私权　**具体法条在民法典中**

人身自由权　不受非法限制、搜查、拘留、**逮捕**（人民检察院批准，公安机关执行）

基本义务

维护祖国统一和民族团结

遵守宪法和法律

维护祖国的安全、荣誉和利益

依法服兵役和参加民兵组织

依法纳税

劳动权和受教育权

社会经济、文化教育方面的权利

第一章总纲

财产权

1.公民的**合法**私有财产不受侵犯

2.国家依照法律规定保护公民的私有财产和继承权

3.国家为了**公共利益**的需要，可以依照法律规定对公民的**私有财产**（可以替换成土地）实行**征收**（所有权会发生转移）**或者征用**（所有权不会发生转移）并给予**补偿**（≠赔偿）

劳动权　获得报酬权（无劳动报酬）

我国建成了世界上最大的教育体系：平均教育年限14年

受教育权

获得物质帮助权　年老、疾病、丧失劳动能力　属于社会方面的权利

文化权利和自由

特定人的权利

妇女的权利

保护婚姻、家庭、母亲、儿童和老人、残疾、退休

华侨、归侨和侨眷的权益

烈军属的权利

义务相当是义务

国家机构

全国人大及其常委会

性质　最高国家权力机关、立法机关、**监督机关**（产生一府一委两院）

人大产生

一府：政府（行政机关）

一委：监察委员会（18年新增）

两院（法院（审判机关）；检察院（法律监督机关））

组成和任期

23个省、5个自治区（内蒙、宁夏、广西、新疆、西藏），4个直辖市（北京、上海、天津、重庆）

地域+职业　以地域为主

＜3000人，应有少数民族代表

五年一届，可以连任

全国人民代表大会

人常五一提修宪

修宪制法监实施

立法权

修改宪法　**全国人常或1/5以上全国人大代表提议；全国人大全体代表2/3以上多数通过**

制定和修改基本法律（刑事、民事、国家机构）　普通法律½全体代表（≠到会代表）通过

监督宪法的实施

职权

选人

根据主席提名决定国务院总理/副总理名

决定国总理、国务委员、部长、委员会主任、审计长、秘书长

选举国家监察委员会主任（新增）

选举最高**人民**院长、最高检察**院**院长

一会两院三主席

选举**主席、副主席**

选举**军委主**席

根据军委主席提名决定军委其他人员

经济

审查和批准国家经济和社会发展计划和计划执行情况的报告

审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告

审批计划和预算

隶属

改常委的决定

行政区划

批准省、自治区、直辖市建置

决定特别行政区设立及其制度

批省市区和特区

安全

决定战争与和平

审议权、表决权、提名权、选举权、提出议案权、质询权、提出罢免案权、提出建议、批评、意见权、提议权、言论表决免责权、人身特别保护权、执行代表职务保障权

补充：人大代表的职权

全国人大常委会

性质　全国人大常设机关，闭会期间，隶属人大　**专职**

组成　常委会组成人员不得担任国家**行政机关、审判机关、检察机关、监察机关**职务

任期　5年一届，委员长、副委员长连续任职不得超过2届

会议　2月一次

职权

立法权

解释宪法（独有），监督宪法的实施（人大和人常都有）

制定修改除人大以外的其他法律

解释法律

有隶属关系可撤可改，无隶属关系，只撤不改

撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定、命令

撤销省、自治区、直辖市制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决议

解释宪法和法律、修制其他法

经济

审查批准国家经济和社会发展计划和计划执行情况的报告

审批计划和预算

审查批准国家的预算和预算执行情况的报告

选举任免权

闭会期间，根据总理提名，决定部长、委员会主任、审计长、秘书长

二把手

闭会期间，根据军委主席提名，决定军委成员

根据监委主任提请，**任免国家监察副主任、委员**（新增）

根据最高法院长提请，任免副院长等

根据最高检察院长提请，任免副检察长等

决定

决定驻外全权代表的任免

规定军人和外交人员所级别配发和其他专门衔级制度

决定同外国特结条约和重要协定的批准和废除

规定和决定授权国家勋章和荣誉称号

决定特赦

闭会期间，如遇到国家便略或者遭到国际间共同防止侵略条约，**决定**战争状态宣布

决定全国动员或局部动员

决定全国或者个别省、自治区、直辖市进入紧急状态

人大无-日常工作

最高司法机关：最高院和最高检

司法系统

人民法院

我国的审判机关　性质和地位

最高人民法院、地方各级人民法院（高级、中级基层）、专门人民法院（军事、铁路运输、海事、森林等）　组织体系

上下级：监督与被监督　领导体制

四级两审终审制　审级制度

人民检察院

我国的法律监督机关　性质和地位

最高人民检察院、地方各级人民检察院和专门人民检察院　组织体系

双重从属制

1.上下级：领导与被领导

2.最高检与地方　领导体制

最高人民检察院检察长每届任期四全国人民代表大会每届任期相同，连续任职不得超过两届

国家监察委员会

国家的监察机关　性质和地位

主任、副主任若干人、委员若干人

5年任期，连续任职不得超过两届　组织体系

上下级：领导与被领导　领导体制

公务员；国企管理人员；事业单位人员；基层群众自治管理人员　监察对象

国家主席

性质　我国的国家元首，是我国**国家机构**的重要组成部分，对外代表中华人民共和国

任职条件

1.在政治方面，必须是有选举权和被选举权

2.中华人民共和国公民

3.年龄方面，必须年满**45**周岁

任期　5年

任职条件和任期

中央军委

职权　外事权和公布权

性质　全国武装力量的最高领导机关

组成　主席、副主席、委员

任期　每届5年，无留数限制

领导体制　主席负责制，对全国人大和全国人大常委会负责

国务院

性质和地位　国务院对全国人大负责并报告工作；在全国人大闭会期间，对全国人常负责并报告工作

组成和任期　组成：总理、副总理、国务委员等

任期：每届5年，连续任职不得超过两届

会议制度

全体会议　由国务院全体成员组成

每年召开一次

常务会议　总理、副总理、国务委员、秘书长

每周召开一次

国家机构

国务院	外交部	国防部	教育部	科技部	国家安全部	国家民族事务委员会	科学技术部	国家宗教事务委员会	司法部	生态环境部	水利部	农业农村部	文化和旅游部	国家卫生健康委员会	审计署	国家统计局	交通运输部	人社部	自然资源部	住建部	国资委	民政部	公安部	财政部	人民银行	交通银行	中国人民银行	国家市场监督管理总局	国家安全部
国务院	外交部	国防部	教育部	科技部	国家安全部	国家民族事务委员会	科学技术部	国家宗教事务委员会	司法部	生态环境部	水利部	农业农村部	文化和旅游部	国家卫生健康委员会	审计署	国家统计局	交通运输部	人社部	自然资源部	住建部	国资委	民政部	公安部	财政部	人民银行	交通银行	中国人民银行	国家市场监督管理总局	自然资源部

相当于行政首长负责制

与国务院签署重要决定和法律

与国务院共同决定和公布重要决定

与国务院共同提出议案

总理负责制

领导体制

职权

立法权　制定**行政法规**，发布决定和命令

提议权　向全国人大或人常提出议案

领导权

重大事项决定权

编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算

干活的

批准省、自治区、直辖市区域划分和准市县级建制及区域划分

紧急状态决定权　指国务院**有权决定省级范围内部分地区**进入紧急状态

注意

全国人大常委会　全国、个别省份

国务院　范围内部分地区

例如：湖南省张家界市永定区二家河乡

湖南省　建/不建——全国人大

划分——国务院

张家界市+永定区　建+划分——国务院

二家河乡　建+划分——省一级政府

国家主席

性质　我国的国家元首，是我国**国家机构**的重要组成部分，对外代表中华人民共和国

任职条件

1.在政治方面，必须是有选举权和被选举权

2.中华人民共和国公民

3.年龄方面，必须年满**45**周岁

任期　5年

任职条件和任期

中央军委

职权　外事权和公布权

性质　全国武装力量的最高领导机关

组成　主席、副主席、委员

任期　每届5年，无留数限制

领导体制　主席负责制，对全国人大和全国人大常委会负责

上下级关系

监督与被监督

人大

人大常委会

法院

领导与被领导

政府

检察院

检察院监察委

公安机关

指导与被指导

公安机关与基层群众自治组织

乡镇人民政府和村委会、居委会

补充

全国人民代表大会✔

全国人民代表大会常务委员会

人大和常委会之间有隶属关系

（注意：1.全国人大和省市县乡之间没有隶属关系；2.全国人大常委会和省市县乡各级人常没有隶属关系）

中华人民共和国主席

最高人民法院 ✘

最高人民检察院 ✔

地方各级人民表大会常委会

中央军委会

监察委员会 ✔

国务院 ✔

监察委员会有隶属关系

地方各级人民法院

专门法院

地方各级人民检察院

专门检察院

法院上下没有隶属关系

检察院上下有隶属关系

（法院要有独自审判权；最高院和省市县有领导关系）

地方各级政府

国务院与各级地方政府有隶属关系